

BLOG · ALL GREEN NEWS

Taxa de US\$ 100 mil do H-1B: **um segundo tribunal bloqueia a cobrança**

Publicado em 09/10/2026

TÍTULO SEO

Taxa de US\$ 100 mil do H-1B: Justiça bloqueia de novo (out/2026)

META DESCRIPTION

Um segundo tribunal federal bloqueou a cobrança de US\$ 100 mil do H-1B. Entenda a decisão, o que vale hoje e por que o EB-2 NIW não depende disso.

SLUG

/taxa-h1b-100-mil-bloqueada-outubro-2026

PALAVRA-CHAVE

taxa H-1B 100 mil bloqueada

PALAVRAS SECUNDÁRIAS

H-1B decisão judicial outubro 2026, Global Nurse Force v. Trump, H-1B 100 mil vale ou não, visto de trabalho EUA sem patrocinador

A cobrança de US\$ 100 mil por visto H-1B sofreu mais uma derrota na Justiça americana. Em 30 de setembro de 2026, um tribunal federal da Califórnia concedeu uma liminar que impede as agências do governo de aplicar a cobrança, inclusive a extensão assinada em setembro. É a segunda decisão judicial que trava a taxa.

Neste artigo, explicamos o que o tribunal decidiu, o que vale hoje para quem depende do H-1B e por que a insegurança em torno desse visto reforça o interesse por caminhos que não dependem de empregador.

O que o tribunal decidiu

No caso *Global Nurse Force v. Trump*, o juiz federal Haywood S. Gilliam Jr., do Distrito Norte da Califórnia, concedeu uma liminar (preliminary injunction) contra as políticas usadas para cobrar os US\$ 100 mil. Os pontos principais:

- **Quem está impedido:** o USCIS, o Departamento de Estado e a CBP (proteção de fronteiras) não podem aplicar as políticas que implementam a cobrança.
- **O que a decisão alcança:** tanto a proclamação original quanto a extensão assinada em 18/09/2026, que prorrogava a cobrança até 21/09/2027.
- **O fundamento:** o tribunal entendeu que as agências provavelmente violaram a Lei de Procedimento Administrativo (APA) ao impor a cobrança sem o processo de consulta pública exigido.

- **O que a decisão não fez:** o juiz não anulou as proclamações em si e não decidiu se o presidente ultrapassou a sua autoridade.

Uma audiência de gestão do caso está marcada para 27/10/2026.

Por que é a segunda decisão

Antes, um tribunal federal de Massachusetts já havia derrubado as políticas da cobrança. Em 24/07/2026, o Tribunal de Apelações do 1º Circuito recusou o pedido do governo para suspender essa decisão. Com a liminar da Califórnia, são duas decisões independentes impedindo a cobrança.

O que vale hoje

Medida	Situação em outubro de 2026
Cobrança de US\$ 100 mil por proclamação	Bloqueada por decisões em dois tribunais federais; a proclamação foi renovada até 09/2027
Nova taxa de US\$ 103.265 proposta pelo DHS	Ainda é regra proposta; não está em vigor
Recursos do governo	Esperados; o caso pode chegar à Suprema Corte

Segundo escritórios de imigração, a cobrança de US\$ 100 mil não está sendo exigida neste momento. Isso pode mudar se o governo conseguir suspender as decisões em recurso.

O que essa disputa mostra

Mesmo bloqueada, a cobrança deixou uma marca: o custo e o risco de patrocinar um profissional estrangeiro pelo H-1B ficaram imprevisíveis. Para a empresa, uma contratação pode depender do resultado de um processo judicial. Para o profissional, o plano de carreira passa a depender de três fatores fora do seu controle: a decisão de um empregador, o sorteio anual e a regulação em disputa.

O EB-2 NIW não depende dessa decisão

O EB-2 NIW (National Interest Waiver) é um green card em que o próprio profissional faz o pedido. Por isso:

- não precisa de empregador nem de oferta de emprego;
- não passa pelo sorteio do H-1B;
- não está sujeito às taxas do H-1B, bloqueadas ou não.

A exigência é outra: demonstrar ao USCIS que o trabalho tem mérito substancial e importância nacional para os EUA, que o profissional está bem posicionado para levá-lo adiante e que é benéfico dispensar a oferta de emprego. Também é preciso se qualificar para o EB-2, com

mestrado ou doutorado, graduação com pelo menos 5 anos de experiência progressiva, ou habilidade excepcional.

Perguntas frequentes

A taxa de US\$ 100 mil do H-1B está valendo?

Não está sendo cobrada em outubro de 2026, porque duas decisões federais impedem as agências de aplicá-la. O governo ainda pode recorrer.

A liminar anulou a proclamação?

Não. Ela impede as agências de aplicar as políticas que implementam a cobrança, mas não anula as proclamações.

A taxa de US\$ 103.265 também foi bloqueada?

Ela não precisou ser bloqueada: ainda é apenas uma regra proposta, sem versão final.

O EB-2 NIW é afetado por essas decisões?

Não. O NIW é um green card sem empregador patrocinador e não tem relação com as taxas do H-1B.

Quer entender se o EB-2 NIW faz sentido para o seu perfil? Fale com um especialista da All Green Consulting.

Conteúdo informativo; não substitui a análise individual do seu caso. Informações atualizadas em 09/10/2026. Decisões judiciais podem mudar; confira a situação atual antes de qualquer decisão.

Fontes: [Immigration Analytics, 01/10/2026](#) · [Forbes, 01/10/2026](#) · [Fragomen](#) · [Ogletree](#) · [Ellis](#) · [Visa Lawyer Blog, 08/10/2026](#)

LINKS INTERNOS SUGERIDOS

artigo da semana passada "Taxa de US\$ 100 mil no H-1B: o que vale hoje e quais são as alternativas" em "nova taxa de US\$ 103.265"; artigo 3 desta semana (engenheiros) em "profissional estrangeiro"; página de serviço EB-2 NIW no CTA.